

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85
Asunto NOTIFICACION RESOLUCIÓN		Interesado CLUB MARITIMO DE CELORIO Plaza PALOMBINA , S/N CELORIO 33595 - LLANES ASTURIAS

El día 02 de septiembre de 2024 el Concejal Delegado ha dictado la siguiente resolución:

RESOLUCION

RESOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, DEL CONCEJAL DELEGADO DE AGROGANADERIA, HACIENDA Y EXPEDIENTES SANCIONADORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES, POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE REPOSICIÓN FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 2024(NÚMERO 2478/2024),EXPEDIENTE RES/2024/85, QUE DESESTIMA LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR DON JULIO BOBES BASCARAN ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CLUB MARÍTIMO DE CELORIO CON CIF G33069030 SITO EN PLAZA PALOMBINA S/N CP 33595 CELORIO-LLANES-ASTURIAS

Don Juan Antonio Valladares Alvarez, Concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente y de conformidad con el Artículo 21 de Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local, última modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023,en el día de hoy ha dictado el siguiente:

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

Visto el recurso de reposición presentado por Don Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, así como las actuaciones contenidas en el expediente,

Visto el informe-propuesta de la TAG de Vicesecretaría 30 de agosto de 2024, que transcrito literalmente dice:

“PROPUESTA RESOLUCIÓN

Examinado el expediente RES/2024/85 por el que se formula Recurso Administrativo de Reposición frente a la Resolución por Decreto del concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, de fecha 19 de julio de 2024(Número 2478/2024), por delegación de alcaldía de 15 de julio de 2024, se impuso multa al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, donde se impuso multa con cuantía total de TRES MIL EUROS (3.000 euros), por comisión de la siguiente infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre , del Ruido, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024 y a la vista del contenido del expediente, se emite la siguiente Propuesta de Resolución.

I. ANTECEDENTES

-Don Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, ha formulado un recurso administrativo frente a la Resolución de fecha 19 de julio de 2024(Número 2478/2024), procedimiento incoado el 25 de junio de 2024, a raíz de los siguientes antecedentes:

***-Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión** realizado durante el domingo 7 de abril de 2024 (nocturno) presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado representado por D. Alfonso de la Iglesia Rivaya con fecha de Justificante de Presentación de fecha 29 de abril de 2024, 09:44:38, Número de Registro REGAGE24e00031131181(Con fecha de Registro de Entrada de 30 de abril de 2024, 08:00:24, Número 5326, en dicho ensayo se manifiesta, entre otros, lo siguiente:*



“Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto, los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior de los límites de la parcelas en las que se ubican las viviendas unifamiliaresCelorio-Llanes, por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrolladas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en la fecha (7 de Abril de 2.024) y condiciones que se realizó el ensayo”.

En el Ensayo en el apartado “Evaluación de la Conformidad”, se manifiesta, entre otros:

*“El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior del límite Sureste de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar....., Celorio-Llanes , transmitidos por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa, celebradas entre el 4 y el 7 de abril de 2024 dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **70 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA(45+5 dBA) que establece como límite para el periodo de noche , en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.*

Como no se cumplen los valores máximos dados por el índice acústico $L_{keq,5s}$, no es necesario seguir calculando si se cumplen los valores diarios para el período día (L_{kn}) con límites aún más restrictivos (48 dBA:45+3 dBA).

Declaración de No cumplimiento:” No Cumple-El resultado de medida es superior al límite de especificación”

En el Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión se concluye, entre otros, lo siguiente:

“El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario nocturno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo establecido para el citado horario (50 dBA) en 20 dBA, llegándose a alcanzar niveles de hasta 70 dBA.”

“Con el estudio realizado se demuestra que:



1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.-las fuentes evaluadas de la actividad de juegos de mesa son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de las viviendas afectadas el correcto uso y disfrute de las misma.”

-Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha 24 de junio de 2024 acerca del informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se manifiesta, entre otros:

“El citado Informe de Ensayo se refiere a los niveles de presión sonora de inmisión tomados el día 31/07/2024 en Celorio.

- **Laboratorio que realiza el ensayo**

El informe de ensayo es realizado por D. Rafael F. Fernández Merino y D. Alberto García Suárez, Ingenieros Industriales del “Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros, S.L.”, Laboratorio homologado por el Ministerio de Fomento según Real Decreto 410/2010 con N.º de inscripción: en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcCe del CTE. Dicha inscripción permite al laboratorio, con carácter indefinido, ejercer su actividad en todo el territorio español como laboratorio de ensayos para el control de calidad para la realización de los ensayos para los que declara cumplir los requisitos exigibles establecidos en el Real Decreto 410/2010.

Igualmente tiene implantado un sistema de gestión de la calidad que cumple con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Se incluye en el informe certificado de verificación del sonómetro y de calibrador acústico utilizado, así como certificado de calibración de dichos equipos, fecha de emisión 1/04/2024

- **Normativa analizada en el ensayo**



El objeto del informe es reflejar los resultados obtenidos en el ensayo in situ de medida de los niveles máximos de presión sonora de inmisión realizados en el medio ambiente exterior de vivienda unifamiliar denominada Celorio, transmitidos por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrolladas dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, con el fin de verificar si se cumplen las exigencias establecidas en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Se incluye en el punto nº 5 del informe del citado ensayo CONCLUSIONES firmadas en los siguientes términos:

Con el estudio realizado se demuestra que:

1.- El ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal y como prescribe el anexo V del Real Decreto 1367/2007.

2.- Las fuentes evaluadas de la actividad de juegos de mesa son molestas, excediendo los límites tolerables, dificultando a los propietarios de las viviendas el correcto uso y disfrute de las mismas.”

CONCLUSIONES

Analizado el citado informe de ensayo se considera que, al ser realizado por laboratorio homologado para ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcCe del CTE y analizar el cumplimiento de el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador”.

-Acuerdo de incoación de 25 de junio de 2024 dirigido a CLUB MARITIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, en el que se indicaba que los hechos descritos pueden ser constitutivos de la infracción del artículo 28.3.a) de la



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) al disponer que constituyen infracciones graves las superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024.

Habiéndose notificado el citado acuerdo de inicio del expediente sancionador de fecha 25 de junio de 2024, D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club Marítimo de Celorio, **en fecha 25 de junio de 2024 a través de la Policía Local de Llanes, no consta la presentación de alegaciones por parte del interesado.**

-Resolución de 19 de julio de 2024 del concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, (Número 2478/2024), por delegación de alcaldía de 15 de julio de 2024, por la que se impone multa al CLUB MARITIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, con cuantía total de TRES MIL EUROS (**3.000 euros**), por comisión de la siguiente infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024, **siendo notificada la misma el 19 de julio de 2024 a través de la Policía Local de Llanes.**

-Recurso de Reposición de Don Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con fecha de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Llanes **de 25 de julio de 2024, 13:39:04, Número 9041.**

En el presente expediente se emite este informe de fecha 30 de agosto de 2024 en sentido desfavorable a la estimación del recurso.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: artículos 35.1.b), 112, 114 a 119, 123 y 124.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: artículo 9.2.c).
- Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local: art. 52.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: De conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) "contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley".

Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones enumeradas en el artículo 114.1 de la LPACAP, así como en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 124.1 de la LPACAP, el plazo de interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

El artículo 123.2 LPACAP establece que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

El artículo 21.1 LPACAP establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, por lo tanto, está en la obligación jurídica de dictar y notificar la resolución de los recursos potestativos de reposición que se interpongan ante ella, en los términos y plazos legales.

El artículo 24.3.b) LPACAP establece que, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

TERCERO: *El artículo 116 de la LPACAP establece como causas de INADMISIÓN del recurso de reposición las siguientes:*

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. En estos casos, el recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP).

El artículo 14.1 de la LRJSP establece que el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.

b) Carecer de legitimación el recurrente.

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

CUARTO: *De acuerdo con lo establecido en el art. 123.1 de la LPACAP, el órgano competente para resolver el recurso potestativo de reposición es el mismo órgano que dictó el acto que se recurre.*

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

Cuando se trate de un órgano perteneciente a otra Administración pública, el recurso deberá ser inadmitido y remitirse al órgano competente para resolverlo de acuerdo con lo previsto en el art. 116 a) de la LPACAP.

QUINTO: *A los efectos de determinar la legitimación activa (art. 112.1 de la LPACAP), habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 4 de la LPACAP, del que se desprende que estarán legitimados los titulares de derechos o de intereses legítimos individuales o colectivos que pudieran resultar afectados por el acto.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 b) de la LPACAP será causa de inadmisión del recurso de reposición, la falta de legitimación del recurrente.

En este sentido, la legitimación implica una relación del sujeto con lo que constituye el objeto del procedimiento, una especial posición del sujeto respecto del acto que ha de dictarse en el procedimiento. Dicha definición es apoyada por la Sentencia de 16 de mayo de 1975 que se refiere expresamente a la noción general de legitimación aplicable al recurso administrativo, diciendo que la legitimación implica una relación unívoca del sujeto con el objeto de la pretensión (acto administrativo), de tal forma que la anulación de este último origina automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro potencial, pero cierto.

SEXTO: *La finalidad de un recurso de reposición es controlar la legalidad de la resolución recurrida, y una vez examinados de nuevo tanto los motivos de impugnación aducidos en vía de recurso como las actuaciones que componen el expediente tramitado no puede dudarse de dicha legalidad, (en su caso) debiendo darse por reproducidas las consideraciones formuladas por el instructor en la tramitación del expediente.*

SÉPTIMO: *Alega D. Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, en su recurso lo siguiente, que literalmente se transcribe:*

“RES18S015H

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

RES/2024/85

AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LLANES

DON JULIO BOBES BASCARÁN, con domicilio a efectos de notificaciones en C/Fuertes Acevedo, nº10, E P02 B, 33006, de Oviedo (Asturias), actuando en nombre y representación de **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO**-en calidad de Presidente del mismo-, tal como está acreditado en el presente expediente ante el Excelentísimo Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que por medio del presente escrito, en tiempo y forma y, de conformidad con lo establecido en ellos artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se viene a interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** frente a la **RESOLUCIÓN NÚM. 85/2024 DICTADA EN FECHA 19 DE JULIO DE 2024**, por medio de la cual se acuerda la responsabilidad de **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO** por la superación de los valores límite de ruido aplicables transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024, imponiendo al respecto una sanción de 3.000 euros; todo ello, por infracción de los siguientes preceptos:

Artículo 9.3 de la Constitución Española:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la **seguridad jurídica**, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 24.1 de la Constitución Española:

Todas las personas tienen derecho a obtener la **tutela efectiva** de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.**

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

Y todo lo expuesto, en base a las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA. – SOBRE LA AUSENCIA DE MOTIVACIÓN

*En primer lugar, la resolución que ahora se recurre por medio del presente escrito es absolutamente insuficiente, carente de motivación y, por ello, vulnera los **artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española**, referentes a la **seguridad jurídica** y a la **tutela judicial efectiva**. En concreto, se aprecia claramente cómo la misma hace referencia a la **supuesta superación de los niveles de ruido permitidos** en la madrugada del domingo 7 de abril de 2024, transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa; no obstante, **no se indica en ningún momento la supuesta franja horaria** en la que tuvo lugar la infracción que se denuncia. Tan solo se indica que fue en la madrugada, y en horario nocturno, nada más.*

*Dicho con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, la resolución que ahora se recurre solo se limita a transcribir la documental probatoria que se aporta de adverso- tal y como examinaremos más adelante-, **sin realizar ningún tipo de concreción sobre cuando ocurrieron los supuestos hechos, dejando a esta parte sin margen alguno para efectuar una adecuada defensa.***

Por tanto, cabría en este aspecto resaltar la numerosa jurisprudencia acerca de la necesaria motivación de las resoluciones.

*Ejemplo de ello sería la **Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 1998: QUINTO**. – Al respecto, conviene recordar que la **motivación** de las resoluciones judiciales se configura como exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el art.24.1 C.E. reconoce y garantiza (SSTC 177/1994, 145/1995,115/1996, 26/1997 y 116/1998, por citar sólo las más recientes).*

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

Así mismo y en relación con la falta de motivación en las sentencias, cabría destacar la siguiente Sentencia del Tribunal Constitucional:

*La obligación de motivar las Sentencias, que el art. 120.3 CE impone a los órganos judiciales, se integra como una de las garantías protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE), entendida como el derecho a obtener una resolución **razonablemente fundada en Derecho**, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional reviste la Ley(art. 117.1 y 3 CE ; SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 24/1990, de 15 de febrero, FJ4; 22/1994, de 27 de enero, FJ2). Esta garantía tiene como finalidad última la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a través del recurso de amparo(SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1;22/1994, de 27 de enero, FJ2; 184/1995, de 12 de diciembre, FJ2, 47/1998, de 2 de marzo, FJ5;139/2000, de 29 de mayo, FJ 4; 221/2001, de 31 de octubre, FJ6).*

*De esta garantía deriva, en primer lugar, que **la resolución ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que fundamentan la decisión**(SSTC 122/1991, de 3 de junio, FJ2; 5/1995, de 10 de enero, FJ3;58/1997, de 18 de marzo, FJ2), y, en segundo lugar, que el fundamento de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria , ni manifiestamente irrazonable, ni fruto de un error patente, de la legalidad(entre muchas SSTC 23/1987, de 23 de febrero, FJ3; 112/1996, de 24 de junio, FJ2; 119/1998, de 4 de junio, FJ2; 25/2000, de 31 de enero, FJ3).*

Misma línea sigue la **Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2002:**

*(FJ 4) Es obligado recordar, al efecto, que el art. 24 de la Constitución impone a los órganos judiciales **la obligación de dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo***



*considerarse cumplida esta exigencia con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad(SSTC 61/1983, de 11 de julio; 5/1986, de 21 de enero;78/1986, de 13 de julio;116/1986, de 8 de octubre;75/1988, de 25 de abril, FJ 3). **No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, esta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria** (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ2;324/1994, de 1 de diciembre, FJ2; 24/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 10/2000 de 31 de enero, FJ 2). Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un **mero voluntarismo judicial** o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo(SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; y 160/1997, de 2 de octubre, FJ7)(...)Los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan, ciertamente , la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto(entre muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4). Y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2; y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4). Ahora bien, lo que en todo caso si garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).*

*Al igual que **la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de octubre de 1986:***

*Dicho precepto (artículo 24 CE) impone a los Jueces y Tribunales la obligación de dictar, tras el correspondiente debate procesal, una resolución fundada en Derecho y esta obligación no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de conocimiento o de voluntad del órgano jurisdiccional en un sentido o en otro. **Cuando la Constitución-art. 120.3- y la Ley exigen que se motiven las sentencias, imponen que la decisión judicial esté precedida por una exposición de los argumentos que la fundamentan.***

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

Este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando al tiempo y, en su caso, el control por parte de los órganos judiciales superiores.

Así pues, en el presente asunto, nos encontraríamos ante una evidente indefensión que impide a esta parte conocer con la concreción suficiente los motivos por los que el Excelentísimo Ayuntamiento ha decidido finalmente imponer la sanción ascendente a la nada desdeñable suma de 3.000 euros.

SEGUNDA. - SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL APORTADA DE ADVERSO

Partiendo de la Alegación Primera que antecede, como ya adelantamos, debemos analizar la prueba documental que se aporta por D. Raúl Gutiérrez Salgado, representado por D. Alfonso de la Iglesia Rivaya, y que sirve de único soporte al Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes para emitir la resolución que ahora se recurre, sancionado a Club Marítimo de Celorio con una multa de 3.000 euros.

*Dicha prueba consiste únicamente en el “**Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión realizado durante el domingo 7 de abril de 2024(nocturno)**” y, desde este momento procesal, se viene a **impugnar** la misma al ser totalmente parcial y subjetiva.*

*No obstante, el Excelentísimo Ayuntamiento otorga plena veracidad a la antedicha prueba incluso pese a las **carencias acreditativas** de la misma que desglosamos:*

*(i)En primer lugar, haciendo alusión a lo anteriormente expuesto en la primera alegación, **no se concreta** en modo alguno **la hora** en la que supuestamente tienen lugar los ruidos que se denuncian y que se registran a través de la medición.*

*Ello sorprende poderosamente a esta parte, pues si los aparatos empleados y los profesionales que se encargan del registro dl ruido son los adecuados, no debe existir problema alguno en concretar, al menos, **la franja horaria** en la que el mismo tiene lugar.*



(ii) Seguidamente, en conexión con ello, **no se especifica** tampoco, por ejemplo, **si siempre existe el mismo nivel de ruido**.

Es decir, el Informe de Ensayo manifiesta que se llegan a alcanzar niveles de hasta “70 dBA”, pero no indica cuándo se alcanza ese supuesto pico, cuanto se alarga en el tiempo, ni en qué niveles se sitúa antes y después de llegar al máximo.

(iii) Seguidamente, y a colación de lo anterior, desconoce esta parte **con qué aparatos** se ha realizado la medición del ruido, y es que nada se especifica en este sentido. Nos referimos, por ejemplo, a la marca, el modelo, al año de fabricación, etc.

(iv) En relación con ello, tampoco consta si el aparato medidor se encontraba **homologado** en el momento de efectuarse la medición. Ello adquiere suma relevancia en aras de ofrecer las garantías necesarias para la fiabilidad de los resultados obtenidos.

(v) Tampoco puede pasarse por alto que no se especifica en modo alguno **delante de qué personas** se efectúa la medición del ruido. Es decir, se omite quien es o son las personas encargadas y su acreditación correspondiente para elaborar dicho Informe.

(vi) No puede pasarse por alto que las actividades que supuestamente generan ruido por encima de los niveles permitidos se corresponden con juegos de mesa, actividad en sí misma con escasa transcendencia sonora; sin que de adverso se haya acreditado si ese supuesto ruido es producido por esos juegos o por **otros agentes externos ajenos** al Club Marítimo de Celorio.

(vii) Y, en definitiva, **no examina si es necesario para encontrarnos ante una infracción o no unos determinados decibelios**.

En realidad, **dicha medición sonora debería haber sido realizada directamente por el propio Ayuntamiento**, siendo el mismo un organismo imparcial; y no basarse para imponer la sanción que ahora se recurre en un simple documental aportada de adverso, en la que claramente se aprecia un **interés en pretender el perjuicio del Club Marítimo de Celorio**, no siendo este el primer expediente que se inicia contra el mismo en base a unas supuestas molestias carentes de fundamentación suficiente.

A este respecto, debemos traer a colación la **Sentencia nº 186/2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 29 de marzo de 2022** que, si bien en un supuesto en el que la parte actora demandaba la



vulneración de sus derechos fundamentales ante la Administración Pública por una serie de ruidos nocturnos, se concluyó:

La sentencia apelada se funda esencialmente en ese informe peicial de la empresa Teacustik Ingenieros S.L., aportado por los actores, para dar por probado que los ladridos de los perros y el canto del gallo procedentes de la vivienda contigua a la de aquéllos superaban los valores acústicos límite legalmente permitidos durante el horario nocturno.

(...)

Ha de ponerse de relieve que las mediciones reseñables en el aludido informe técnico se realizaron en una ocasión-la noche del 3 al 4 de julio de 2020-, por lo que su resultado tiene carácter puntual, referido a esa única noche.

(...)

No ha quedado acreditado, tampoco, que las inmisiones acústicas reflejadas en el informe efectuado por la empresa Teleacustik Ingenieros S.L. procedieran como declaró ante el Juzgado en calidad de perito D. Gaspar-firmante de dicho informe-, de los perros y el gallo de la vivienda sita enfrente de la vivienda de los recurrentes apelados.

Tal y como argumenta el Ayuntamiento apelante, del informe del arquitecto D. Carlos Antonio que adjuntó con su escrito de contestación a la demanda se acredita que en un radio de 25 metros alrededor de la vivienda de los actores había, al menos, tres inmuebles en los que se había constatado la presencia de perros, y en un radio de 100 metros, al menos seis inmuebles, lo que dificultaba identificar el foco emisor de ruido a que se refieren aquellos.

Como en el caso que nos ocupa, la resolución desglosada trata un litigio en el que se pretende exigir responsabilidad en base a una medición sonora realizada en una sola ocasión, en una sola noche. Además, también se exige sin tener en cuenta posibles agentes externos que influyan en la medición sonora elaborada.

Asimismo, hemos de destacar la Sentencia nº2/2016, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 20 de enero de 2016, que examina un supuesto similar al que nos ocupa, en el que existen diversos informes periciales relativos a la medición del ruido, siendo única-y curiosamente-perjudicial a la parte

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

demandada el de la parte actora, que además no cumple con los requisitos legalmente exigidos:

*Las conclusiones que sustentan el fallo de la sentencia hoy apelada se encuentra en el fundamento jurídico quinto de la misma en la que se indica que llegados a este punto, **de todos los informes obrantes a las actuaciones se extrae la conclusión de que actualmente, la referida actividad cumple la normativa vigente de niveles de ruido, excepto la pericial aportada por el actor.***

*Es de resaltar al respecto que las **reglas de la sana crítica** (art. 348 de la Ley d enjuiciamiento Civil) **obligan a desechar aquellas conclusiones de dictámenes periciales que no tengan fundamento bien demostrado en pruebas científicas o en datos técnicos bien contrastados, expuestos y razonados** en el dictamen que como prueba se presente en juicio. Sin olvidar tampoco que la doctrina jurisprudencial, entre otras, la S.T.S. 22 de Septiembre de 1.998, viene diciendo que cuando nos hallamos ante informes periciales contradictorios, gozan de preferencia los emitidos en el proceso, por las garantías de objetividad e imparcialidad respecto de las partes, que gozan quienes son designados peritos en virtud de las normas procesales aplicables. En segundo término, y también por razón de su posición imparcial, gozan de preferencia los informes provenientes de funcionarios públicos. **Los informes expedidos a instancia de las partes serán valorados por los Tribunales de acuerdo con las reglas de la sana crítica.** Consta al folio 511 del expediente, informe de los técnicos municipales, en el que señalan que han girado visita de inspección a la actividad de referencia (...) y señalan en esencia, que en **el análisis de los niveles adolece del rigor que exige el cumplimiento del procedimiento de obtención de datos y tratamiento de los mismos**, que recoge el R.D. 1367/2007 y **describe una serie de defectos que contiene el informe** y que según el técnico, entiende que deberían ser corregidos. (...). Y concluye la Sentencia dictada que en consecuencia, a tenor de los informes técnicos hasta ahora expuestos, cabe concluir que actualmente las mediciones acústicas de la actividad que se viene desarrollando en el complejo “Pádel People”(…) resultan conforme con los valores límites de inmisión de ruido contenidos en el Real Decreto 1367/2007 y por ende, procede la estimación parcial del recurso, en el sentido de declarar que la resolución administrativa impugnada no es conforme a derecho en el momento de ser dictada.*



(...)

Debe indicarse que **el informe aportado por el actor elaborado por Rodrigo(...) no puede ser tomado en consideración** pues como indica la sentencia apelada, según pone de manifiesto el informe elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Torrelodones **no se ajusta a los criterios de calidad exigibles** para que sus conclusiones puedan ser consideradas tal y como se indica en el informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelodones que pone de manifiesto una serie de **deficiencias** en el Informe(...). En concreto se indica que el informe **adolece del rigor** que exige el cumplimiento del procedimiento de obtención de los datos y tratamientos de los mismos que se describe en el anexo IV del R. D: 1367/2007.

Asimismo, **se echa en falta datos que deberían quedar recogidos en el informe emitido**. En concreto se indica que: Las tablas de los datos resultado de las mediciones para días y horas diferentes recogen los valores de LAeq corregido y no el LKeq (...). Además, en todas las tablas sólo se indica un único valor como ruido de fondo sin proporcionar los niveles obtenidos de cada índice LAeq, LCeq y LAeq correspondientes a los niveles de fondo (...). Tampoco se presentan los datos correspondientes al LCeq del nivel de régimen (...).

Revisando los datos de tiempo indicados en las tablas se evidencia que un buen número de los niveles presentados no cumplen con los intervalos de tiempo mínimo de tres minutos entre cada una de las medidas (...). Por último, el informe tampoco tiene en consideración lo que se recoge en el artículo 25.2 para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los valores límite de inmisión aplicable a la actividad evaluada.

También debemos subrayar la **Sentencia nº 109/2015, dictada por el Tribunal Superior de Castilla y León (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 25 de junio de 2015, que analiza un supuesto en el que la máquina de medición del ruido no se encontraba homologada ni constaba su debida verificación periódica**:

Dicha Resolución de 16 de agosto declaraba probado que la Discoteca Punto Cero superaba en más de 5db, los niveles máximos permitidos por el Decreto 3/1995 y consideraba que por ello se infringía el artículo 7 del Decreto 3/1995 de 12 de enero de la Conserjería de Medio



Ambiente y Ordenación del Territorio por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones , todo ello con base en las mediciones realizadas por la Policía Local en fecha 22 de mayo de 2005, tal y como se desprendía de las Actas Normalizadas de Medición de Ruidos, y calificando los hechos como una falta grave(artículo 24.2 del citado Decreto 3/1995) se acordaba la imposición de una multa de 6.015.

(...)

La Resolución municipal de 16 de agosto fue anulada por Sentencia de 15 de febrero de 2010 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Burgos, declarada firme el 12 de marzo y notificada el 16.

*Y centrándonos en este punto hay que decir que de lo actuado resulta que la anulación de la Resolución sancionadora de 16 de agosto de 2006 tuvo lugar al apreciar el Juzgador en la sentencia de 15 de febrero de 2010 que **no constaba que el aparato utilizado para medir el nivel de ruido(sonómetro)estuviese homologado y tampoco constaba su verificación periódica, por lo que al ser esta la prueba de cargo en la que se basaba la Resolución sancionadora se concluye que la presunción de inocencia no ha resultado desvirtuada.***

(...)

*A tales efectos debe destacarse que la Sentencia aplica el **principio de presunción de inocencia y las exigencias de la carga de la prueba** que deriva del mismo.*

TERCERA. – SOBRE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

*Sobre la base de todo lo desarrollado, procede acordar la **nulidad de pleno derecho de la Resolución Núm. 85/2024, de fecha 19 de julio de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 apartado a) y 47.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al haberse producido la vulneración de los anteriores preceptos constitucionales desglosados:***

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
 - a) Los que **lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.**
(...)
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que **vulneren la Constitución**, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Por todo lo expuesto,

SUPlico AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO, que tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales oportunos, tenga por interpuesto **RECURSO DE REPOSICIÓN** frente a la **RESOLUCIÓN NÚM. 85/2024 DICTADA EN FECHA 19 DE JULIO DE 2024**, por medio de la cual se acuerda la responsabilidad de **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO** por la superación de los valores límite de ruido aplicables transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024, imponiendo al respecto una sanción de 3.000 euros; debiéndose acordar la **NULIDAD DE PLENO DERECHO** de la misma dejándose sin efecto.

Es Justicia que pido en Llanes a 24 de julio de 2024.

D. Julio Bobes Bascarán.”

OCTAVO: Con respecto a lo alegado por D. Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, en su recurso, se deben tener en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**:

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

A). -En la **Resolución de 19 de julio de 2024, Número 2478/2024** se manifestó, entre otros:

VISTO el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha **24 de junio de 2024** acerca del Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por parte del denunciante D. Raúl Gutiérrez Salgado, cuya fecha del ensayo es **7 de abril de 2024**, en el que se establece que **“cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador”**.

En el citado Decreto de incoación, dirigido al CLUB MARITIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, se indicaba que los hechos descritos pueden ser constitutivos de la infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido(BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) al disponer que constituyen infracciones graves la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024.

Asimismo, en el **Decreto de incoación se advertía al interesado que, de no practicar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de 10 días, la iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 64.2 f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada**, estableciéndose, para este caso, la sanción de **3.000 euros**, al tratarse de una infracción calificada como grave, a la vista del artículo 29.1.b) 1º de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Practicada la notificación del Acuerdo de incoación de expediente por la Policía Local de Llanes el 25 de junio de 2024, en virtud de lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, **no consta la presentación de alegaciones por parte del interesado”**.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

B) -Con respecto a lo alegado sobre la **Ausencia de Motivación**, hay que destacar lo siguiente:

1. En relación a la **Seguridad Jurídica**, hay que destacar lo siguiente:

-El principio de legalidad es el que delimita el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, tal y como se establece en el **artículo 25.1 de la Constitución**:

“1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

Y el **artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**:

“1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

Este principio ligado a una corriente jurisprudencial constitucional y más concretamente a la importante STC de 42/1987, de 7 de abril, contiene una doble garantía: “La primera de orden material y alcance absoluto (...) **refleja la especial transcendencia del principio de seguridad jurídica** en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual (como son las sanciones penales y administrativas) y se traduce en la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto (...) el término “legislación vigente” contenido en dicho artículo 25.1 CE es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora”



“La norma del artículo 25.1 comprende esta garantía de orden material de orden material y alcance absoluto, que plasma la especial transcendencia del principio constitucional de seguridad jurídica-art. 9.3 CE- e impone la tipicidad de las infracciones. De acuerdo, con esta norma, las infracciones deben estar debidamente tipificadas y las sanciones previstas en una norma jurídica, debiendo reunir las condiciones de lex scripta, lex previa y lex certa,

A esta garantía material, denominada garantía de taxatividad o previsibilidad-, se la conoce como Principio de Tipicidad.

*En el **Acuerdo de incoación de 25 de junio de 2024**, (notificado el 25 de junio de 2024 por la Policía Local de Llanes) se manifiesta, entre otros:*

“RESUELVO

PRIMERO: *Incoar procedimiento sancionador con arreglo al siguiente contenido:*

a) Persona presuntamente responsable: *Club Marítimo de Celorio con CIF G 33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán.*

b) Hechos: *La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024.*

*Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en **el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley”.*

*Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento se atenta contra la seguridad jurídica.***

2. *En relación a la **Indefensión**, hay que destacar lo siguiente:*

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

–En dicho Acuerdo de incoación de 25 de junio de 2024, se manifiesta, entre otros:

“El interesado **tiene derecho a formular alegaciones, y al trámite de audiencia, por plazo de DIEZ DÍAS**, así como a proponer pruebas, concretando los medios de que intente valerse. De no practicar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el citado plazo, la iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, por contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, estableciéndose, únicamente para este caso, la sanción de **3.000 euros**, con los efectos previstos en el artículo 64.2 f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”:

Siendo notificado el 25 de junio de 2024, por la Policía Local de Llanes, debe de constatarse que **no se han presentado alegaciones por parte del interesado, ni tampoco se ha solicitado acceso al expediente.**

De conformidad con el artículo 53.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece, que además del resto de derechos previstos en la citada Ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen, entre otros, los siguientes derechos:

“A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también **tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.**”

La indefensión se define como: «Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, anulando o restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa. Puede

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

causarse por irregularidades procesales de suficiente entidad en las que no intervenga culpa o negligencia de quien alegue indefensión».

*Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento se produce indefensión.***

*-Hay que tener en cuenta, **que en el Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión** realizado durante el domingo 7 de abril de 2024(nocturno) presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado representado por D. Alfonso de la Iglesia Rivaya con fecha de Justificante de Presentación de fecha 29 de abril de 2024, 09:44:38, Número de Registro REGAGE24e00031131181(Con fecha de Registro de Entrada de 30 de abril de 2024, 08:00:24, Número 5326, en dicho ensayo se manifiesta, entre otros, lo siguiente:*

“3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE INMISIÓN

Se ha seguido el procedimiento de medida indicado en los Anejos I y IV del Real Decreto 1367/2007.

El procedimiento de medición se ha basado en la aplicación de métodos de muestreo del nivel de presión sonora en intervalos temporales de medida seleccionados dentro del período temporal de evaluación.

Con el fin de no perder ningún evento sonoro, se ha realizado una grabación cuasicontinua de las fuentes sonoras evaluadas, con registros de tiempo variable entre 40 y 60 minutos aproximadamente -tiempo de registro, no de integración- desde las 00:35 hasta que finalizaron las jornadas sobre las 04:10 horas, con simplemente un pequeño tiempo de parada entre registros, con el fin de evitar archivos de medida excesivamente grandes para el postprocesado de datos.

Posteriormente a la finalización de las jornadas, se evaluó el ruido residual o de fondo, realizando la verificación de la calibración final a las 4:28 horas.

Atendiendo a las características del ruido a evaluar, se ha seleccionado un intervalo temporal de integración de cada medida en el postprocesado de datos, T_i , igual a 5 segundos (tiempo que recomienda como mínimo el apartado A.3.4.2.b) del Anexo IV del Real Decreto para mediciones discretas), y un número de medidas a realizar -mínimo tres lecturas a



intervalos de tres minutos-, de forma que el resultado de la medida fuera representativo de la valoración de los índices acústicos que se han auditado en los periodos temporales de evaluación (dato que se tendrá en cuenta para la elección de los valores límite para la evaluación de la conformidad de las tablas del Anexo III del Real Decreto 1367/2007).

En el caso del ruido residual el tiempo de registro coincide con el tiempo de integración.

Nota aclaratoria: se estima conveniente explicar dos aspectos en este punto. Por una parte, que el documento marco de acústica medioambiental que constituye el real decreto 1367/2007, no establece, como es lógico debido a las diferentes casuísticas que pueden existir de ruidos a evaluar, tiempos máximos entre medidas, sino única y exclusivamente tiempos mínimos de 3 minutos entre cada una de ellas. **Por otra parte, para declarar la no conformidad de una actividad,** respecto a los valores máximos del índice acústico L_{kAeq} (nivel continuo equivalente ponderado A corregido por la presencia de componentes tonales, impulsivas y baja frecuencia), **el real decreto 1367/2007 prescribe que son suficientes 3 medidas de 5 segundos separadas temporalmente 3 minutos y lo mismo sucede con el ruido residual. Esto significa que la duración mínima del ensayo podría ser de 6 minutos y 15 segundos (con únicamente 15 segundos de registro) para la fuente sonora y lo mismo para el fondo, computando un total de 12 minutos y 30 segundos (con 30 segundos de registro total y 6 minutos de espera entre registros).**

Sin embargo, la duración del ensayo realizado ha sido de 4 horas y 4 minutos entre la verificación de la calibración inicial y la verificación de la calibración final.

Según el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, el periodo día está comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, el periodo tarde está comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas y el periodo noche está comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas.

Se ha considerado una única fase de ruido para las fuentes sonoras evaluadas.

Se estima necesario aclarar que el principal objetivo del real decreto 1367/2007 es determinar la molestia producida por una fuente de ruido, pero en ningún caso pretende caracterizar la fuente de ruido en cuestión, sino garantizar la protección de los posibles receptores de ese ruido, determinando el cumplimiento o no con los valores límite durante los 5 segundos más desfavorables de la fase más ruidosa de la fuente auditada, por tanto si al evaluar la fase de mayor ruido que ésta genera no cumple, no es necesario seguir evaluando el resto de posibles fases, tal como aclara el apartado 2.2 del protocolo de la Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR (Asociación Española para la Calidad Acústica).

Según se ha indicado en el apartado 3.3 del presente Informe, tras el muestreo realizado, se ha utilizado una sola posición discreta de micro en la zona evaluada del medio ambiente exterior del límite de una de las parcelas en las que se ubican las viviendas unifamiliares afectadas.

Con el fin de mejorar la incertidumbre de la medida y de que las mediciones realizadas fueran estadísticamente representativas, se han realizado varias medidas en el citado punto de evaluación, aumentando el número mínimo de medidas que recomienda el Real Decreto 1367/2007, incrementando por tanto el tiempo de medición -tiempo de registro- (no el de integración que se mantiene en 5 segundos por cada registro evaluado en el postprocesado de datos) para cubrir todas las posibles variaciones significativas de la emisión de ruido.

Los criterios de selección de los puntos de medida han sido los siguientes:

- La altura del micro sobre el suelo ha sido de 1,5 metros de altura.
- El punto seleccionado tras el muestreo realizado para el registro de datos se ubica en una posición de campo libre. Por lo tanto, únicamente se ha tenido en cuenta el sonido incidente, al quedar eliminadas las posibles reflexiones, si las hubiese, procedentes de la fachada que se encuentra por detrás del micrófono, debido a que el mismo se ha ubicado siempre a una distancia superior a 2 m de la misma, tal como indica el apartado 9.2.1.2 de la norma UNE-ISO 1996-2.
- Dada la circunstancia explicada en el apartado anterior, no ha sido necesario realizar una corrección por reflexiones, según las prescripciones indicadas en el apartado 9.2.1.2 de la norma UNE-ISO 1996-2.

Dada la fecha y el horario en el que se ha realizado el ensayo y no siendo además **la Carretera de Celorio a Barro LLN-9, una vía de comunicación importante (según define la Resolución de 25 de abril de 2014), ha habido ciertos registros que hayan estado influenciados por ruidos puntuales del paso de algún vehículo ruidoso, que lógicamente han sido excluidos de las medidas elegidas para el postprocesado de datos.**

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

Se han contabilizado menos de 20 pasos de vehículos a lo largo de las cuatro horas que ha durado el ensayo.

No obstante lo anterior, es perfectamente factible discernir el ruido del escaso tráfico puntual registrado del resto de fuentes específicas evaluadas.

Finalmente, la presencia in situ del Director Técnico de Laboratorio durante toda la duración del ensayo, anotando todos los sucesos ruidosos acaecidos durante el mismo, garantiza que los ruidos elegidos para el postprocesado de datos proceden de la fuente sonora a auditar y no de otros posibles focos.

Por tanto, ha sido perfectamente viable obtener registros sin ruidos espurios a los ruidos específicos evaluados.

Dichos registros sin afección sonora ajena de ruidos puntuales, son los que se han elegido para evaluar la actividad.

Se han registrado todos los parámetros de medida (niveles máximos, mínimos, continuos equivalentes, percentiles, etc.), tanto en valores globales como espectrales, cada segundo de medida, midiendo simultáneamente con las ponderaciones temporales A y C, tal como recomienda el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007.

Se ha incluido como descriptor acústico para la evaluación de los niveles de presión sonora de inmisión según el real decreto 1367/2007, el nivel continuo equivalente, LAeq, ya que dicho índice acústico es el que se prescribe utilizar en el citado Real Decreto.

Se ha registrado un valor del citado índice (LAeq) cada segundo de medida y se ha calculado el valor medio logarítmico de los cinco segundos más desfavorables.

Para determinar las posibles penalizaciones por la existencia de correcciones tonales, impulsivas y/o de baja frecuencia, se ha realizado un análisis espectral en tercios de octava desde 20 Hz a 10 kHz y se han medido los parámetros LCeq y LAIeq.

El protocolo de medida establecido en el Anejo IV del Real Decreto 1367/2007, indica que en la determinación del LK_{eq,Ti} se tendrá en cuenta la corrección por ruido de fondo.

Tal como indica la Instrucción Técnica del Principado, las mediciones de ruido de fondo deberán ser lo más cercanas posible en el tiempo a las mediciones de ruido global, a poder ser inmediatamente antes y/o después.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

Por tanto, para evaluar el ruido de fondo se han tomado registros inmediatamente después del fin de las jornadas.

Dicho ruido de fondo es representativo de los niveles de presión sonora de inmisión que llegan al medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda con mayor afección sonora, sin estar la fuente sonora evaluadas emitiendo ruido ya que se ha asegurado que las condiciones de entorno en las que se ha medido el ruido de fondo han sido las mismas que las presentes en las medidas con la fuente sonora a auditar emitiendo ruido.

Una vez determinado el ruido de fondo se ha comprobado si era necesario realizar o no, las correcciones oportunas debidas al citado ruido residual.

Debido a que el apartado A.3.4.2.b) del Anejo IV del Real Decreto 1367/2007 no indica el protocolo de corrección por ruido de fondo, se ha utilizado como criterio, lo que se especifica en el apartado 10.4 de la norma UNE-ISO 1996-2.

Nota: tal como indica la recientemente aprobada norma UNE 74201, cuando no queden definidos los protocolos de cálculo de ruido residual en una norma de ensayo, se deben usar los criterios dados en la citada norma.

Al índice acústico evaluado corregido por el ruido de fondo (caso de ser necesario), se le han aplicado las correcciones oportunas debidas a la presencia de componentes tonales emergentes, de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo.

Con el fin de no penalizar indebidamente a la fuente evaluada, para determinar las correcciones a realizar se ha seguido además del procedimiento establecido en el Anejo IV del Real Decreto 1367/2007, el protocolo de la Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR y particularmente las Notas 4 a 6 del citado protocolo, tal como prescribe la Instrucción Técnica para la evaluación y determinación del impacto acústico de las instalaciones industriales en el Principado de Asturias.

Nota aclaratoria: Con el fin de evitar tergiversar el contenido del presente Informe por parte de terceros, se estima necesario aclarar que la aplicación de las citadas notas 4 a 6 del protocolo de AECOR, se realiza precisamente para no penalizar indebidamente a las fuentes auditadas, ya que, si no se tuvieran en cuenta, -al igual que otra serie de lagunas técnicas del



*protocolo de evaluación del real decreto 1367/2007, que para nada es claro, sino que genera ambigüedades que se transforman en malinterpretaciones del mismo por parte de terceros-, se estaría evaluando incorrectamente a la instalación al atribuir a la misma el ruido ambiental global y no únicamente el ruido específico que ésta genera. En Asturias se cuenta con un Decreto actualmente derogado que data del año 1985, el cual carece de protocolo de medida alguno y con una Instrucción técnica algo más moderna (año 2014), que tampoco resuelve la totalidad de indefiniciones del Real Decreto 1367/2007, pero que sí que aclara alguna de ellas, como por ejemplo la prescripción de la utilización como norma de referencia, de la Guía elaborada por AECOR, la cual obliga, entre otras cosas, dentro de su protocolo de medida, a no penalizar indebidamente a las actividades o instalaciones (notas 4, 5 y 6 de la misma). Se cita explícitamente lo que indica la citada Instrucción Técnica: **"Como norma de referencia, deberán seguirse las recomendaciones de la "Guía orientativa de procedimiento de medida de ruido de actividad según el anejo 4 del Real Decreto 1367/2007", elaborada por AECOR (asociación española para la calidad acústica)".** Finalmente conviene recordar que el objeto de la citada Instrucción Técnica expone claramente que es aplicable no solo a aquellas industrias con autorización ambiental integrada sino también a: **"los informes a realizar en cualquier otra instalación industrial o de otro tipo susceptible de ser calificada como molesta por la producción de ruidos que requiera este tipo de ensayos de impacto acústico en el entorno y que sea solicitado por el órgano ambiental competente de la comunidad autónoma del Principado de Asturias".***

En la corrección por tonos puros se ha tenido en cuenta lo que indica el Anexo K de la norma UNE-ISO 1996-2, ya que el método simplificado de inspección desarrollado en el citado Anexo es el que utiliza para corregir por la presencia de componentes tonales el Real Decreto 1367/2007: "Para determinar la presencia de un componente espectral de frecuencia discreta prominente (tono) se suele comparar el nivel de presión sonora promediado en el tiempo en una banda de tercio de octava con los niveles de presión sonora promediados en el tiempo de las dos bandas de tercio de octava adyacentes. Para que un tono prominente discreto se identifique como presente, se requiere que el nivel de presión sonora promediado en el tiempo en la banda de tercio de octava de interés, exceda los niveles de presión sonora promediados en el tiempo de ambas bandas de tercio de octava adyacentes en una diferencia de nivel constante". Por tanto, si no se cumple la citada condición, no se tendrá en cuenta la existencia de tonos puros a pesar de que matemáticamente puedan aparecer por simple aplicación de la fórmula de resta del nivel de presión sonora que contiene la supuesta banda emergente menos la media aritmética de las dos bandas adyacentes. Dicho criterio es utilizado por el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva "CAEND" y ya está recogido en legislación posterior al Real Decreto 1367/2007 como por ejemplo en el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

acústica, de la Generalidad de Cataluña y en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nota aclaratoria: la norma UNE-ISO 1996-2 y los Reglamentos y Decretos citados, son normas que constituyen documentos públicos reconocidos elaborados por entidades competentes.

Para la corrección por tonos puros y bajas frecuencias, se han seguido las prescripciones indicadas explícitamente en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, sin tener en cuenta el umbral de audición, aunque se pudiera dar la circunstancia de que se penalicen tonos puros o bajas frecuencias no audibles por el oído humano.

Se ha comprobado que la diferencia entre valores extremos medidos del Leq,T ha sido menor que 6 dBA.

Al valor resultante de cada uno de los Lkeq,T se le ha incrementado 0,5 dBA y se ha tomado la parte entera del mismo, como valor final.

Se ha tomado como resultado el Lkeq,T de valor más elevado de cada serie de mediciones.

Tal como indica el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, las mediciones para los ruidos emitidos por la fuente sonora evaluada, se ha llevado a cabo en el lugar en que su valor era el más alto. Asimismo, las mediciones, de los ruidos emitidos al ambiente exterior por las fuentes ruidosas evaluadas, se han llevado a cabo en el punto de evaluación, en que su valor era más alto.

El protocolo de medida del Real Decreto 1367/2007, prescribe en el punto primero del apartado 3.4.2.b) del Anexo IV, que se debe disponer el funcionamiento de las fuentes ruidosas de las actividades, a las distintas velocidades, cargas o marchas que generen los mayores valores de presión sonora.

Extrapolando el mencionado párrafo a las fuentes ruidosas evaluadas, es lógicamente inviable realizar tal actuación ya que se trata, por una parte, de un ensayo realizado lógicamente sin apercebir a las empresas que organizan las jornadas cuyos participantes generan la afección sonora, y por otra, a que el nivel emitido por los diferentes jugadores, narradores y moderadores, tanto los ubicados en el exterior como los situados en el interior de la edificación, depende de la intensidad con la que se grite, se hable, se ría o se aplauda y del tiempo de duración de los ruidos y del número de participantes que grite, hable, ría o aplauda simultáneamente.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

En cuanto al ruido generado al pisar la rampa metálica de acceso a la carpa y aseos, también depende de la intensidad con la que se pise la misma.

Por tanto, los resultados del ensayo solo conciernen a las condiciones bajo las que se realizó el ensayo, pudiendo lógicamente darse la circunstancia, de que en otros momentos y condiciones distintas a las que se realizaron las medidas, los resultados obtenidos puedan ser superiores a los registrados en el presente Informe de ensayo.

Nota aclaratoria: se estima conveniente aclarar en este punto el párrafo anterior, ya que suele ser motivo de tergiversación del contenido del Informe. Evidentemente los valores registrados también podrían haber sido inferiores, pero lo que prescribe el real decreto para evaluar la conformidad de una determinada actividad o fuente sonora es garantizar que los valores máximos (y no los mínimos) de presión sonora que pueda transmitir la misma, sean inferiores a los valores límite, cuando las fuentes sonoras estén generando el mayor nivel de presión sonora de emisión posible. Y dicha circunstancia es imposible de garantizar, dadas las características del ensayo realizado, por lo que es inviable asegurar que el ensayo se ha ejecutado partiendo de los mayores niveles de emisión en las jornadas, por las circunstancias explicadas anteriormente. Pudiera haberse dado la circunstancia de que, en alguna de las jornadas previas, los niveles hubieran sido aun superiores a los registrados en el presente Informe de ensayo.

El apartado a) del punto 3.5 del Anexo IV A del Real Decreto 1367/2007 indica explícitamente que "las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles con las especificaciones del fabricante del equipo de medida"; sin embargo, no especifica el protocolo a seguir para su comprobación. La norma UNE-ISO 1996-2 indica en su apartado 8.1, que: "tanto para las mediciones a largo como a corto plazo, se deben medir los parámetros meteorológicos".

Para su comprobación, se midieron durante la realización del ensayo, las condiciones ambientales, con el fin de verificar que éstas fueran adecuadas en el entorno del ensayo y que se encontraban dentro de los márgenes autorizados para el desarrollo del mismo, cumpliendo con las especificaciones del fabricante de los equipos de medida (Temperatura de funcionamiento de Analizador 2260 y Calibrador 4231: de -10 °C a +50 °C; Calor Húmedo para Analizador 2260 y Calibrador 4231: Hr del 90% sin condensación a 40 °C) y

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

garantizando el buen funcionamiento de la cadena de medida y la aptitud de las condiciones ambientales para todos los registros realizados.

La velocidad del viento ha sido inferior a la máxima de 5 m/s que permite el apartado 3.5 del Anexo IV A del R.D. 1367/2007.

Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizaron sin lluvia y con la pantalla antiviento de 65 mm colocada en el micro, tal como indica el apartado 3.5.d) del Anexo IV.A del Real Decreto 1367/2007, con un analizador Brüel & Kjaer 2260 clase 1, posicionado sobre un trípode a la altura de 1,5 m indicada anteriormente.

Nota 5: Los registros de las condiciones meteorológicas realizados durante el ensayo, se encuentran a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. y podrán ser aportados para garantizar la trazabilidad del Informe de ensayo.

Se ha verificado el estado de la calibración del analizador antes y después de efectuar las mediciones mediante un calibrador acústico Brüel & Kjaer 4231, clase 1, garantizando un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia inicial. Asimismo, el nivel de presión sonora visualizado en las comprobaciones ha estado comprendido dentro del margen de tolerancia definido respecto del valor de referencia del calibrador acústico.

Nota 6: Los registros de las verificaciones de la calibración realizadas antes y después del ensayo, se encuentran a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. y podrán ser aportados para garantizar la trazabilidad del Informe de ensayo.

No se han producido saturaciones en ninguno de los registros elegidos tras el postprocesado de datos.

El ensayo de medida de niveles de presión sonora de inmisión transmitidos por las fuentes sonoras emisoras evaluadas, incluido el muestreo previo y la evaluación del ruido residual, se ha realizado durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2.024, entre las 00:24 horas y las 04:28 horas.

*-De la misma forma, se debe de tener en cuenta el **Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha 24 de junio de 2024, anteriormente transcrito, acerca del informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se concluye lo siguiente:***

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

“CONCLUSIONES

*Analizado el citado informe de ensayo se considera que, al ser realizado por laboratorio homologado para ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcCe del CTE y analizar el cumplimiento de el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, **el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador**”.*

*Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento hay ausencia de motivación***

C) -Con respecto a lo alegado sobre el Valor Probatorio de la Documental Aportada de Adverso, hay que destacar lo siguiente:

*Teniendo en cuenta el **artículo 62.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, que establece lo siguiente:*

*“1. Se entiende por **denuncia**, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, **pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo**”.*

*Teniendo en cuenta el **artículo 24.2 de la Constitución** (“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, **a la defensa** y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y **a la presunción de inocencia**), que exige que para que haya sanción es necesario una prueba de cargo suficiente que permita a la Administración deducir su juicio de reproche correspondiéndole la carga de la prueba a quien acusa, esto es, a la Administración, ya que nadie está obligado a demostrar su propia inocencia .*

*Teniendo en cuenta el apartado **“3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE INMISIÓN”** del Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión realizado durante el domingo 7 de abril de 2024(nocturno) presentado por D. Raúl*

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

Gutiérrez Salgado representado por D. Alfonso de la Iglesia Rivaya con fecha de Justificante de Presentación de fecha 29 de abril de 2024, 09:44:38, Número de Registro REGAGE24e00031131181(Con fecha de Registro de Entrada de **30 de abril de 2024**, 08:00:24, **Número 5326**, *anteriormente transcrito*.

Teniendo en cuenta el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha 24 de junio de 2024, anteriormente transcrito, acerca del informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se concluye, entre otros:” el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador”.

Teniendo en cuenta, que los instrumentos utilizados y en las mediciones (sonómetro y calibrador) se hallaban amparados por los respectivos certificados de verificación periódica, cuyo periodo de validez comprendía la fecha en la que se realizó la medición.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional en Auto 193/2004, de 26 de mayo, los datos tomados por este tipo de aparatos gozan de una presunción iuris tantum de veracidad, siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica, como aquí acontece.

*Teniendo en cuenta, que en el Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión realizado durante el domingo 7 de abril de 2024(nocturno) presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado representado por D. Alfonso de la Iglesia Rivaya con fecha de Justificante de Presentación de fecha 29 de abril de 2024, 09:44:38, Número de Registro REGAGE24e00031131181(Con fecha de Registro de Entrada de **30 de abril de 2024**, 08:00:24, **Número 5326**, en dicho ensayo se manifiesta, entre otros, lo siguiente:*

“3.-PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

3.1.- PROCEDIMIENTO, LEGISLACIÓN, NORMAS Y DOCUMENTACIÓN

Para la realización del Ensayo se han tenido en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación que se relaciona a continuación:



⇒ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Nota aclaratoria: el Decreto 99/1985 ha sido derogado por la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental y en Llanes no existe Ordenanza Municipal del ruido.

Se ha seguido asimismo el procedimiento de ensayo y los cálculos expuestos en el procedimiento específico regulado por la Instrucción Técnica IT-004: "Medición de ruido ambiental" del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

El Informe ha sido realizado según las pautas del sistema de gestión de la calidad implementado por el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L., que cumplen con lo estipulado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

La ejecución del Ensayo, así como la redacción del Informe ha sido efectuada por ingenieros superiores industriales, cualificados según el procedimiento de formación y cualificación del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

Por último, aparte de los documentos legislativos indicados anteriormente, se han podido consultar para la realización del Ensayo y/o la elaboración del Informe, las disposiciones establecidas en las siguientes normas y documentos:

⇒ Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

⇒ RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes.

⇒ DIRECTIVA (UE) 2015/996 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2015 por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

⇒ DIRECTIVA (UE) 2020/367 DE LA COMISIÓN de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental.



⇒ *DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2022/1226 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 2020 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido.*

⇒ *Libro verde de la Comisión Europea sobre ruido ambiental. 4 de agosto de 1.996.*

⇒ *Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization 2018.*

⇒ *LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.*

⇒ *Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.*

⇒ *Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.*

⇒ *Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.*

⇒ *Corrección de errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. (BOE Martes 22 de enero de 2019).*

⇒ *Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.*

⇒ *Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.*

⇒ *GUÍA BÁSICA DE RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS COMUNES DE EVALUACIÓN DEL RUIDO EN EUROPA (CNOSSOS-EU). Recomendaciones para su aplicación a la evaluación del ruido de fuentes industriales, carreteras, ferrocarriles y aglomeraciones. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Subdirección General Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Centro de Estudios de Técnicas Ampliadas. Área de Ruido Ambiental. Madrid, abril de 2022 (rev.03).*

⇒ *Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental*

⇒ *Resolución de 25 de abril de 2014, de la Consejería de Fomento, del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la evaluación y determinación del impacto acústico de las instalaciones industriales en el Principado de Asturias.*

⇒ *UNE 74201. Acústica. Esquema de clasificación de acústica de edificios.*



⇒ Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, de la Generalidad de Cataluña.

⇒ Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

⇒ Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

⇒ Guía de contaminación acústica: Guía Técnica de aplicación del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

⇒ Ordenanza sobre protección contra contaminación acústica y térmica del Ayuntamiento de Madrid (25-02-2011).

⇒ Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR.

⇒ Procedimiento Normalizado de Trabajo AC-001 Rev. 3 de Julio de 2010. Título: Determinación de los índices acústicos de inspección de actividades según R.D. 1367/07, realizado por ACUSTILAB.

⇒ Instrucción Técnica IT- RUIDO-IPPC-01 Rev: 00 de 1 de Junio de 2010, relativa al control de las exigencias en materia de ruido a las instalaciones IPPC. Instalaciones existentes.

⇒ Apuntes del Curso: Implantación de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en los laboratorios. Impartido en Madrid, del 19 al 21 de febrero de 2.008, con un total de 19 horas lectivas. Organizado por AENOR.

⇒ Apuntes del Curso: normas, procedimientos y evaluación de la incertidumbre para procesos de acreditación relacionados con la contaminación acústica. Organizada por la Universidad Politécnica de Valencia e impartida en Gandía, los días 20 y 27 de mayo de 2.009, con un total de 10 horas lectivas.

⇒ Apuntes del Curso: Acreditación en Acústica: Garantía de calidad. Organizado por Álava Ingenieros e impartido en Madrid, los días 10 y 11 de noviembre de 2.009, con un total de 13 horas lectivas.

⇒ Apuntes del Curso: Inspección de ruido ambiental Real Decreto 1367:2007. Organizado por la Universidad Politécnica de Madrid, el Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) y el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva "CAEND" dirigido por el Catedrático D. Manuel Recuero López e impartido en Madrid, los días 9 y 10 de junio de 2.010, con un total de 16 horas lectivas.

⇒ Apuntes de la Jornada "Ruido Ambiental" organizada por los Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico



(MITERD) y el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) e impartida en Madrid el 8 de Julio de 2.022.

⇒ UNE-ISO 1996-1 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación.

⇒ UNE-ISO 1996-2 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de presión sonora.

⇒ UNE-ISO 226 Acústica. Líneas isofónicas normales.

⇒ UNE-EN ISO 16032 Acústica - Medición del nivel de presión sonora de los equipos técnicos en los edificios – Método de peritaje.

⇒ UNE-EN ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

⇒ EUROLAB “Cook Book” – Doc No. 8. Determination of conformance with specifications using measurement uncertainties – possible strategies.

⇒ EUROLAB Technical Report No. 01/ 2017 January 2017. Decision rules applied to conformity assessment.

⇒ ISO 14253-1. Geometrical product specifications (GPS) -- Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment -- Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications.

⇒ Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

⇒ Manual de Gestión de la Calidad del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

⇒ Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

⇒ CGA-ENAC-LEC Rev.7 Mayo 2018: Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

⇒ PAC-ENAC-LEC Rev.6 Mayo 2018: Procedimiento de Acreditación de Laboratorios.

⇒ TR UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Plan de transición a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

⇒ Apuntes del Curso: “Plan de Transición de la norma ISO/IEC 17025:2005 a ISO/IEC 17025:2017 – enfoque de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis – EUROLAB.aisbl”. Organizado por la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB) e impartido en Madrid, el día 12 de abril de 2.018, con un total de 8 horas lectivas.

⇒ Apuntes del curso: Evaluación de la Calidad en Ejercicios de Intercomparación conforme a ISO/IEC 17025:2005. Organizado por la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB) e impartido en Madrid, los días 4 y 5 de octubre de 2.011, con un total de 14 horas lectivas.



⇒ CGA-ENAC-LEC Rev.9 Marzo 2020: Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

⇒ PAC-ENAC Rev.3 Noviembre 2019: Procedimiento de Acreditación.

⇒ G-ENAC-09 Rev. 1 Julio 2005: Guía para la expresión de la incertidumbre en los ensayos cuantitativos.

⇒ G-ENAC-14 Rev. 1 Septiembre 2008: Guía sobre la participación en programas de intercomparaciones.

⇒ ILAC G8:09/2019. Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad.

⇒ NT-03 Rev. 6 Junio 2018: Política de ENAC sobre Intercomparaciones.

⇒ NT-45 Rev. 2 Enero 2015: Laboratorios de Ensayo: Acreditación en el ámbito de la acústica.

⇒ NT-64 Rev. 4Febrero 2020. Esquemas de Evaluación de la Conformidad. Procedimiento de evaluación y criterios para su aceptación.

⇒ NT-74 Rev. 3 Abril 2020: Política de trazabilidad metrológica de ENAC.

⇒ NT-86 Rev. 4 Febrero 2019: Laboratorios de ensayo y calibración: identificación de los métodos en los alcances de acreditación y acciones a tomar en caso de ser revisados.

⇒ Calidad en los laboratorios de calibraciones y ensayos. Mejora de los procesos. Gilles Revoil.

⇒ Estimación de la incertidumbre. Medidas y ensayos. Christophe Perruchet y Marc Priel.

⇒ Manual práctico de calidad en los laboratorios. Enfoque ISO 17025:2005 (2ª edición). Salvador Sagrado. Emilio Bonet. María José Medina. Yolanda Martín.

⇒ Acústica Ambiental: análisis, legislación y soluciones. Temas de acústica. SEA.

⇒ Guía técnica para la gestión del ruido ambiental en las administraciones locales. Diputación Foral de Vizcaya, Departamento de Medio Ambiente.

⇒ Ruido ambiental. Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S.

⇒ Conceptos básicos del ruido ambiental. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

⇒ Manual de acústica ambiental y arquitectónica. Rodrigo Oviedo López y Rocío Perera Martín. 1ª Edición, 2017.

⇒ Contaminación acústica. Gestión del ruido por las Corporaciones Locales. Aspectos jurídicos, técnicos y sanitarios” –Jaime Galbarro Muñoz, Joaquín J. Herrera Del Rey, Antonio Peidro Cuadros, José L. Rodríguez Lainz. 1ª Edición, 2018.

⇒ Innovación para el control del ruido ambiental. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 1ª Edición, 2013.

Nota aclaratoria: La NT-86 de ENAC, establece que desde julio de 2018, los métodos de ensayo y calibración se referencien con el código que los identifica, sin incluir su estado de revisión (p.e. norma UNE-EN ISO sin año), excepto en casos particulares en los que existan circunstancias demostradas que obliguen al laboratorio a usar revisiones anteriores

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

(fundamentalmente por exigencias reglamentarias o de un dueño de esquema), en cuyo caso sí se incluirá adicionalmente una referencia a dicha revisión en el alcance de acreditación. Dicho criterio es el utilizado en el presente Informe para la referencia de las normas UNE-EN ISO.

3.2.- CONTROL DE CALIDAD

El Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad que cumple con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

El Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. satisface los requisitos establecidos en el apartado 1 del Anexo II del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

*Para ello, el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L., está homologado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana según Real Decreto 410/2010 con N.º de inscripción: en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcce del Código Técnico de la Edificación. **Dicha inscripción, permite al laboratorio, con carácter indefinido, ejercer su actividad en todo el territorio español como laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación para la realización de los siguientes ensayos y pruebas de servicio para los que declara cumplir los requisitos exigibles establecidos en el Real Decreto 410/2010:***

MEDICIONES DE PARÁMETROS ACÚSTICOS SEGÚN DB HR

- a) Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. UNE EN ISO 16283-1.*
- b) Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. UNE EN ISO 16283-3.*
- c) Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. UNE EN ISO 16283-2.*
- d) Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios. UNE EN ISO 3382-2.*
- e) Medición del nivel de inmisión en los recintos colindantes a recintos de instalaciones. Apartado 2.3.2 del DB HR. (Para requisito de Anexo III Tabla B.2 del Real Decreto*

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

1367/2007). Anexo IV. Apartado A.3, del Real Decreto 1367/2007 (CTE) o especificaciones adicionales del desarrollo del Real Decreto 1367/2007. (Se precisa procedimiento interno de desarrollo).

MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS ACÚSTICOS

f) Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos. UNE EN ISO 3382-1.

Nota 1: Puede acceder al Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-Lecce en el siguiente enlace:

https://www.codigotecnico.org/pdf/Registro/Laboratorios/2023_08_02_Laboratorios.pdf

El sistema de gestión de la calidad implantado en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. tiene definidos los procedimientos y métodos que utiliza en la realización de los ensayos en los que presta su asistencia técnica, así como la capacidad, personal, medios y equipos adecuados para ello.

El Laboratorio utiliza métodos de ensayo normalizados y cuenta con una relación de los ensayos con los que presta la asistencia técnica requerida.

Los resultados de cada ensayo, son informados en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo.

El laboratorio tiene asegurada su independencia, imparcialidad e integridad.

El laboratorio cuenta con procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición de cada tipo de ensayo.

El laboratorio cuenta con procedimientos de control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos llevados a cabo. Dicho seguimiento está planificado y revisado e incluye entre otros elementos, la participación en comparaciones interlaboratorios, tal como indican los apartados 7.2.2.1 y 7.7.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Para garantizar el cumplimiento de estos apartados, el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. ha participado en las siguientes campañas de Ensayos de Intercomparación de laboratorios de acústica, superando con éxito ($z\text{-score} < 2$) todos los alcances en los que se ha intercomparado:



- 1.- Campaña de ensayos de intercomparación realizada por AECOR (Asociación Española para la Calidad Acústica) en los años 2007-2008.
- 2.- Campaña de ensayos de intercomparación realizada por AECOR en el año 2009.
- 3.- Campaña de ensayos de intercomparación realizada por ASOCAS (Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias) en el año 2011.
- 4.- Ejercicio de intercomparación de ensayos de acústica realizado por AECOR en el año 2014.
- 5.- Ejercicio de intercomparación de laboratorios de acústica realizado por CTA (Centro Tecnológico de Acústica) en el año 2016.
- 6.- Ejercicio de intercomparación de laboratorios de acústica realizado por CTA (Centro Tecnológico de Acústica) en el año 2018.
- 7.- Ejercicio de intercomparación de laboratorios de acústica realizado por CTA (Centro Tecnológico de Acústica) en el año 2021.
- 8.- Ejercicio de intercomparación de laboratorios de acústica realizado por CTA (Centro Tecnológico de Acústica) en el año 2023.

Nota 2: *En el Anexo A.2 del presente Informe se adjuntan la Homologación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana según Real Decreto 410/2010, los Certificados de participación en las diferentes campañas de ejercicios de comparación interlaboratorios en los alcances referenciados. Los resultados de los Informes finales de los 38 alcances de las 8 intercomparaciones realizadas hasta la fecha, desde la creación del Laboratorio en el año 2007, donde se demuestra que en todos los casos, se corresponden con un Z-score < 2 (resultados satisfactorios), se encuentran a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. y podrán ser aportados para garantizar la trazabilidad del Informe de ensayo, ya que lógicamente se estima innecesario incluirlas como Anexos del presente Informe dada la ingente cantidad de páginas que ello supondría (cada uno de los informes finales ocupa una media de 30 páginas).*

3.2.1.- PERSONAL

El personal del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. tiene la titulación, la formación, la competencia y los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones asignadas en el laboratorio. Para ello en el sistema de calidad del laboratorio se ha previsto la cualificación de cada puesto, el plan de formación del personal y los registros correspondientes, cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 6.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y en el Anexo II del Real Decreto 410/2010.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	RES18S01CI	RES/2024/85

El personal está compuesto única y exclusivamente por ingenieros superiores industriales, cualificados según el procedimiento de formación y cualificación del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

Nota 3: La formación específica en acústica del personal, se encuentra a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

3.2.2.- EQUIPOS DE MEDIDA

El laboratorio está provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta ejecución del ensayo realizado y cumplen los requisitos establecidos en el apartado 6.4 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

El ensayo se ha realizado con los siguientes equipos de medida y accesorios de ensayo de nuestra propiedad:

Referencia	Equipo / Accesorio	Nº Serie	Descripción
EM-001	B&K 2260J Observer	2354872	Analizador de frecuencia en tiempo real clase 1
EM-002	B&K 4189	2352881	Microfono 1/2"
EM-003	B&K 4231	2343151	Calibrador acústico clase 1
EM-004	TESTO 435-4	01406153/708	Instrumento de medición multifunción
EM-005	TESTO 0635 1535 10153152/708		Sonda multifunción térmica de velocidad con medición integrada de temperatura y humedad
EM-006	STARRET	-	Flexómetro
AE-028	BOSCH BT 150	-	Trípode ligero para sonómetro
AE-026	B&K UA 0459	-	Cubierta antiviento de 65 mm para micro de 1/2"

El laboratorio dispone de los certificados de verificación y/o calibración externa e interna de los equipos de ensayo. Las calibraciones externas de los equipos han sido realizadas por laboratorios acreditados ENAC.



Los equipos de medida y de ensayo utilizados por el laboratorio han sido verificados y, en su caso calibrados, antes de su puesta en servicio y posteriormente cuando lo señale el programa de mantenimiento, verificación y calibración del laboratorio (las verificaciones de calibrador, sonómetro y micrófono se realizan anualmente cumpliendo lo establecido en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida).

Adicionalmente se realizan de forma voluntaria calibraciones ENAC de los equipos, anualmente para el caso del calibrador, tal como recomienda el apartado 5.2 de la norma UNE-ISO 1996-2 y el apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO 16283-1 y cada dos años para el caso del resto del sistema de instrumentación de medición de sonido audible, según especifican los apartados indicados de las dos normas UNE citadas anteriormente).

Nota 4: En el Anexo A.1 del presente Informe se adjuntan los Certificados de verificación de nuestros equipos, así como los Certificados de calibración ENAC de los mismos”.

*A su vez en el citado **Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión** realizado durante el domingo 7 de abril de 2024(nocturno) presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado representado por D. Alfonso de la Iglesia Rivaya con fecha de Justificante de Presentación de fecha 29 de abril de 2024, 09:44:38, Número de Registro REGAGE24e00031131181(Con fecha de Registro de Entrada de 30 de abril de 2024, 08:00:24, Número 5326, se aportan como **ANEXOS**:*

A.1.- CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ENAC

A.2.DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN REAL DECRETO 410/2010 Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE ACÚSTICA MERINO INGENIEROS S.L. EN LOS EJERCICIOS DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS DE ACÚSTICA REALIZADOS POR AECOR EN LOS AÑOS 2007-2008, 2009 Y 2014, POR ASOCAS EN EL AÑO 2011 Y POR CTA EN LOS AÑOS 2016, 2018., 2021 Y 2023.

A.3.- GRÁFICAS ESPECTRALES Y TEMPORALES.

Hay que tener en cuenta que este tipo de aparatos(calibradores y sonómetros) cuentan con una gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y que tal como se expuso anteriormente estos están sometidos a un exhaustivo control técnico para asegurar su



operatividad y efectividad, el interesado no aporta prueba de cargo suficiente ni elemento de convicción en sus alegaciones para desvirtuar la presunción de veracidad del **Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión** realizado durante el domingo 7 de abril de 2024, no presenta pruebas de que se haya producido una manipulación externa del aparato ni un funcionamiento defectuoso de los instrumentos utilizados, además hay que tener presente lo antes mencionado, que el Acuerdo de Incoación fue notificado el 25 de junio de 2024, por la Policía Local de Llanes y que no se presentaron alegaciones por parte del interesado, ni tampoco se ha solicitado acceso al expediente para examinar el citado Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión realizado durante el domingo 7 de abril de 2024.

Por lo expuesto anteriormente, no se estima lo alegado en relación al Valor Probatorio de la Documental Aportada de Adverso

D) -Con respecto a lo alegado sobre el Sobre la Nulidad de Pleno Derecho de la Resolución Recurrida, hay que destacar lo siguiente:

Que la presunción de inocencia se fundamenta en el artículo 24.2 de la Constitución y en relación a los procedimientos administrativos sancionadores encontramos el artículo 53.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece” A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

En la **STS 28.04.2016** (RC 677/2014): "cabe significar que el derecho a la presunción de inocencia, que rige sin excepción en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, según refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 66/2007, de 27 de marzo, comporta que «no pueda imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita», e implica también el reconocimiento del derecho a un procedimiento administrativo sancionador debido o con todas las garantías, que respete el principio de contradicción y en que el presunto responsable tenga la oportunidad de defender sus propias posiciones, vedando la incoación de expedientes sancionadores cuando resulte apreciable de forma inequívoca o manifiesta la inexistencia de indicios racionales de que se ha cometido una conducta infractora, o en los que esté ausente la antijuridicidad o la culpabilidad"

Teniendo en cuenta el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:



“No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado”.

Debemos resaltar que “en materia sancionadora la administración puede y debe ser flexible en la admisión de pruebas, documentos o alegaciones nuevos, incluso en vía de recurso administrativo, sin perjuicio de su eventual rechazo cuando se acredite mala fe, abuso de derecho, o se desaprovechase el requerimiento o trámite específicamente otorgado para ello.”

Volvemos en este punto a recordar que el Acuerdo de Incoación fue notificado el 25 de junio de 2024, por la Policía Local de Llanes y que no se presentaron alegaciones por parte del interesado, ni tampoco se ha solicitado acceso al expediente para examinar el citado Ensayo de Niveles de presión sonora de inmisión realizado durante el domingo 7 de abril de 2024.

De la misma forma resaltamos lo expuesto anteriormente, el interesado no aporta prueba de cargo suficiente ni elemento de convicción en sus alegaciones para desvirtuar la presunción de veracidad del Informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión realizado durante el domingo 7 de abril de 2024, no presenta pruebas de que se haya producido una manipulación externa del aparato ni un funcionamiento defectuoso de los instrumentos utilizados.

Por lo expuesto anteriormente, no se estima lo alegado en relación a la nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida.

E) -Debemos resaltar que en el Expediente 2020/235 consta:

-Escrito de Alegaciones de D. Julio Bobes Bascarán, con fecha de 20 de diciembre de 2021, 11:35:50, Número 15996, del Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Llanes, en la alegación tercera manifiesta entre otros, lo siguiente:

“Esta parte es plenamente conocedora de que para el supuesto de que se acredite en el presente procedimiento sancionador que se ha cometido una infracción de las previstas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, el Club Marítimo de Celorio podría ser responsable en virtud de la culpa in vigilando”.



“Y es que si bien la responsabilidad de una persona jurídica que no ha intervenido en la comisión de la presunta infracción nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden esos sujetos, falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pues ninguna voluntad existió en la comisión de una presunta infracción en la que no intervinieron, pero de la que han de responder en virtud de la culpa in vigilando”

*El **artículo 28 .4 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público** establece los siguiente:*

“Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas”.

“El ordenamiento jurídico impone a ciertas personas la obligación legal de evitar que otros que se hallan bajo su dependencia o con los que tiene una vinculación especial cometan infracciones; de ahí que si llegaran a producirse tales infracciones, aquellos serían responsables de estos comportamientos por incumplir su deber de vigilancia. En suma, la infracción se produce porque la persona a quien la ley coloca en la posición de “garante” incurre en culpa in vigilando al desatender su obligación de prevenirla, con lo que se convierte en cooperador necesario de su comisión.”

***-Resolución de 6 de mayo de 2022** del Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, y Expedientes Sancionadores del Excmo. Ayuntamiento de Llanes (**Resolución Número 1438/2022**), **expediente 2020/235** ,por la que **se impone multa al Club Marítimo de Celorio cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán de 1.500 euros** y a D. Carlos Mallada Prieto de 1.500 € como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio que en aquel momento -Verano 2020- ocupaba las instalaciones del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.*



-Carta de Pago del Club Marítimo de Celorio de fecha 4 de Julio de 2022 cuya **representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán** correspondiente al pago de la multa impuesta en la Resolución de 6 de mayo de 2022 del Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, y Expedientes Sancionadores del Excmo. Ayuntamiento de Llanes (Resolución Número 1438/2022) **por importe de 1.500 Euros.**

Por lo tanto, el Club Marítimo de Celorio cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán reconoce la comisión de la infracción tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) que establece que son infracciones graves: “la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas”

-No consta en el expediente que haya presentado ni recurso administrativo por parte de D. Julio Bobes Bascarán en representación del Club Marítimo de Celorio, ni demanda al respecto.

En este caso a la vista de lo alegado y lo anteriormente expuesto, **NO PROCEDE ESTIMAR** lo solicitado por Don Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, por comisión de la siguiente infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024.

Conforme establece el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

Respecto a la resolución recurrida cabe señalar que se halla sustentada en una exhaustiva exposición de motivos que contiene los elementos que determina el artículo 64 de la LPAC.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

CONCLUSION

A la vista de las argumentaciones y consideraciones jurídicas expuestas en los fundamentos precedentes, se eleva al Concejal Delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

PRIMERA. - Además, por todo lo que obra en el expediente RES/2024/85 por lo que a la vista de lo expuesto procede desestimar el recurso interpuesto.

SEGUNDA. -En consecuencia, no alegándose por el recurrente circunstancias de hecho ni fundamentos de Derecho que desvirtúen el contenido de la resolución adoptada, procede desestimar el presente recurso de reposición.

De acuerdo con los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas, salvo mejor criterio fundado en derecho, se eleva al órgano competente que acordará lo que estime más oportuno

“De conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la función de asesoramiento legal preceptivo, comprende, entre otros, la resolución de recursos administrativos cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera, salvo cuando se interpongan en el seno de expedientes instruidos por infracción de ordenanzas Locales o de la normativa reguladora de tráfico y seguridad vial, o se trate de recursos contra actos de naturaleza tributaria.

Examinado el presente procedimiento, así como el recurso formulado en el mismo, constando informe jurídico previo emitido por la Técnico responsable de su tramitación, no suponiendo cambio de criterio municipal respecto al asunto, no se considera desde la Secretaría General necesario su pronunciamiento”.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1 	
	 RES18S01CI	 RES/2024/85

RESUELVO:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Don Julio Bobes Bascarán con D.N.I. 71645986 C actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, impugnando la Resolución por Decreto del concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, de fecha 19 de julio de 2024(Número 2478/2024), por delegación de alcaldía de 15 de julio de 2024, en la que se impuso multa al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán,, por **cuantía de 3.000 €**, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003), el cual dispone que constituyen infracciones graves: *“a) La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.”*, por el ruido transmitido por los participantes de las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollados dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, durante la madrugada del domingo 7 de abril de 2024.

SEGUNDO: El pago de la sanción deberá ser abonado mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta ES89 0049 5021 9528 1608 5691 del BANCO SANTANDER, indicando al hacer el ingreso el número de expediente (RES/2024/85)

Ayuntamiento de Llanes



Negociado

REGIMEN SANCIONADOR

4X18 6S4C 4R2C 1A1O 07L1



RES18S01CI

RES/2024/85

TERCERO: Notificar al interesado la presente Resolución junto con los recursos pertinentes, así como a la Tesorería municipal, al Servicio de Urbanismo y Patrimonio, a la Policía local, a los efectos oportunos

Lo que se notifica a los efectos oportunos

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Llanes